PESCADOS CAMOCIM LTDA. CNPJ nº 06.709.072/0001-99 – NIRE 23808152572

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

VALDIR CUNHA TEIXEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 37042350 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 819.331.908-76, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 512, bairro Centro, Camocim/CE, CEP 62400-000;

MÁRCIA REGINA SÁ, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30920845 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 520.599.728-17, residente e domiciliada na Avenida Pinto Martins, nº 1.380, bairro Cruzeiro, Camocim/CE, CEP 62400-000; e

OSVALDO LIMA PRADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 19165850 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 792.984.162-61, residente e domiciliado na Rua dos Pescadores, nº 77, bairro Brasília, Camocim/CE, CEP 62400-000;

têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pelos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial PESCADOS CAMOCIM LTDA. e terá sede na Rua Beira Rio, nº 2.140, bairro Praia, Camocim/CE, CEP 62400-000, podendo abrir e encerrar filiais, entrepostos e depósitos em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o comércio atacadista de pescados e frutos do mar, o seu beneficiamento e o transporte próprio das mercadorias que comercializar.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Ceará, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor (R$)	Participação
VALDIR CUNHA TEIXEIRA	140.000	140.000,00	40%
MÁRCIA REGINA SÁ	122.500	122.500,00	35%
OSVALDO LIMA PRADO	87.500	87.500,00	25%
TOTAL	350.000	350.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – DAS QUOTAS E DE SUA CESSÃO

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e na proporção de suas participações, o direito de preferência para sua aquisição. O sócio que pretender ceder suas quotas comunicará sua intenção aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios VALDIR CUNHA TEIXEIRA e MÁRCIA REGINA SÁ, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar, qualquer deles isoladamente, todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

Parágrafo primeiro. Dependerão de prévia aprovação de sócios que representem mais da metade do capital social a alienação ou a oneração de bens do ativo não circulante da sociedade, inclusive veículos automotores, máquinas e equipamentos.

Parágrafo segundo. O sócio OSVALDO LIMA PRADO não participará da administração da sociedade, exercendo exclusivamente os direitos inerentes à condição de quotista.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRÓ-LABORE

Os sócios administradores poderão fazer retirada mensal a título de pró-labore, em valor fixado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA TOMADA DE CONTAS

Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios reunir-se-ão para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, na forma do art. 1.078 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores do falecido ou com o representante legal do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Camocim/CE para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Camocim/CE, 5 de abril de 2021.

_____ VALDIR CUNHA TEIXEIRA

_____ MÁRCIA REGINA SÁ

_____ OSVALDO LIMA PRADO

Visto: Lívia Maranhão Coelho – OAB/CE nº 29.115

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 19/04/2021 sob o nº 47600699222
Protocolo: 21/041.837-0 | NIRE: 23808152572
Empresa: PESCADOS CAMOCIM LTDA.
Autenticação: C41E08B7A95D2F36E1087BC4D2A9F513